

【위임기관 무배분 공매 진행 부적정】

- 「국세징수법」 제57조 제1항 제4호에 따르면 압류재산의 총 추산가액이 강제징수비(선순위채권액이 있는 경우 이를 포함)를 징수하면 남을 여지가 없어 강제징수를 종료할 필요가 있는 경우 압류를 즉시 해제하되, 교부청구나 참가압류와 관계된 채납액에 충당될 여지가 있는 경우에는 강제징수 절차를 진행할 수 있다고 되어 있음
- 그런데 2022. 3. 4. ㉔㉔세무서로부터 수임한 채납자 ▶▶▶▶▶▶▶▶ 압류재산(XXXX-XXXX-XXX)의 경우 전소유자 근저당권 및 소액임차 최우선 변제액이 다른 채납액보다 우선 배분되는데도 공매 진행하여 배분결과 위임기관은 물론 타과세기관에도 배분이 없는 등
 - 배분결과 위임기관 및 타 과세기관에도 배분이 없는 공매가 2건* 확인되어 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 현지주의 조치

* 나머지 1건 압류재산(XXXX-XXXX-XXX)